

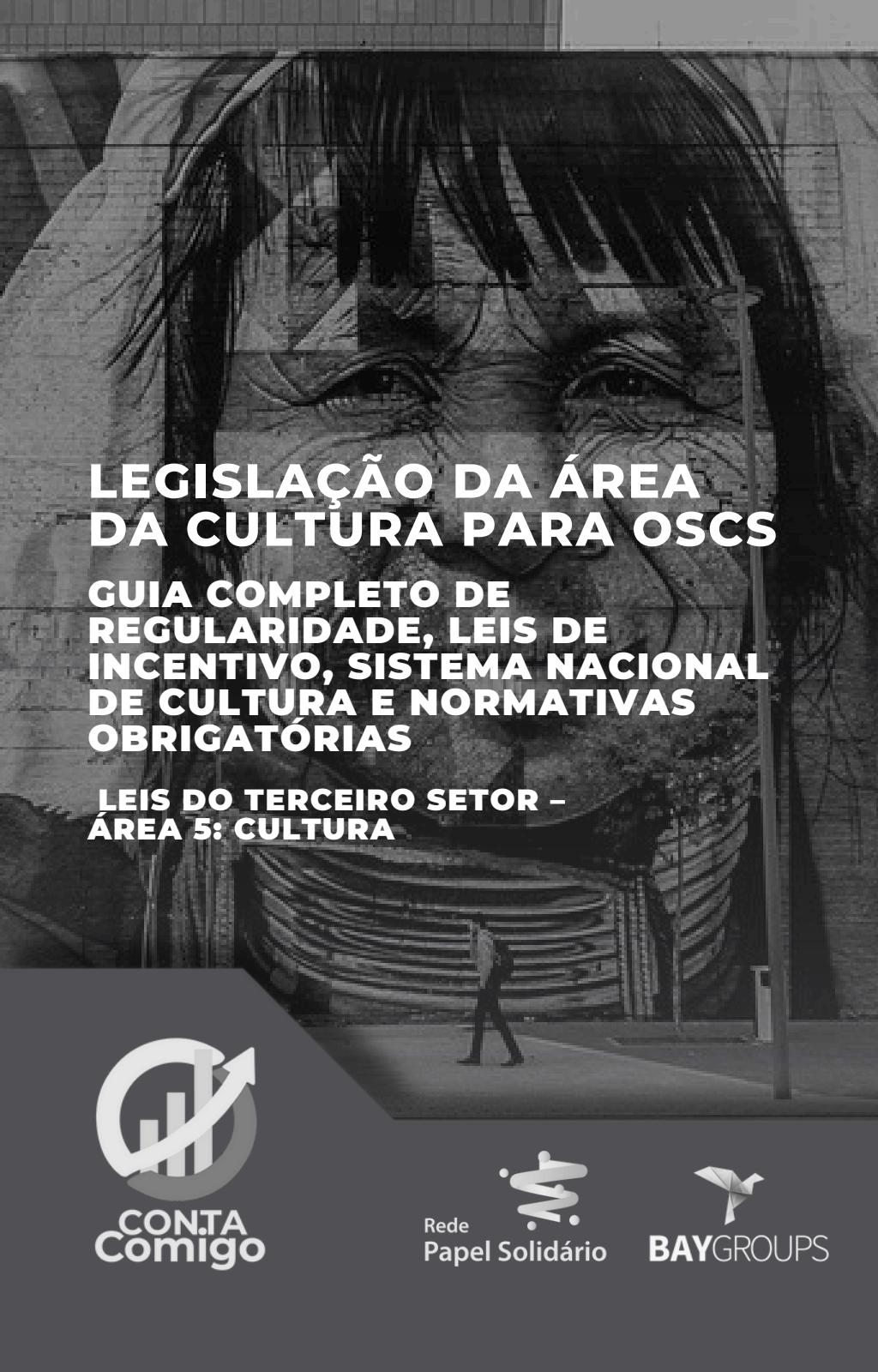
**COLEÇÃO**

LEIS DO TERCEIRO SETOR  
ÁREA 5: CULTURA

# LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA CULTURA PARA OSCS

GUIA COMPLETO DE REGULARIDADE, LEIS DE  
INCENTIVO, SISTEMA NACIONAL DE CULTURA  
E NORMATIVAS OBRIGATÓRIAS





# **LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA CULTURA PARA OSCS**

**GUIA COMPLETO DE  
REGULARIDADE, LEIS DE  
INCENTIVO, SISTEMA NACIONAL  
DE CULTURA E NORMATIVAS  
OBRIGATÓRIAS**

**LEIS DO TERCEIRO SETOR –  
ÁREA 5: CULTURA**



# SUMÁRIO

**05**

**INTRODUÇÃO**

**06**

**CONSTITUIÇÃO FEDERAL –  
ARTIGOS 196 A 200**

**07**

**LEI Nº 8.313/1991 – LEI ROUANET**

**08**

**SISTEMA NACIONAL DE  
CULTURA – SNC**

**09**

**LEI Nº 12.343/2010 &  
LEI ALDIR BLANC E LEI PAULO  
GUSTAVO**

**10**

**CONSELHOS DE CULTURA &  
LEI Nº 9.610/1998**

**11**

**LEI 11.904/2009 &  
LEI 14.017/2020**



# SUMÁRIO

**12**

**LEI 14.399/2022 &  
NORMAS ESTADUAIS E  
MUNICIPAIS DA CULTURA**

**13**

**LGPD – LEI 13.709/2018 &  
ITG 2002**

**14**

**O QUE TORNA UMA OSC LEGÍTIMA  
NA ÁREA DA CULTURA &  
PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS**

**15**

**CONCLUSÃO**







# INTRODUÇÃO

A Cultura é uma das **áreas mais ricas** do Terceiro Sector, mas também uma das mais diversas e complexas em termos legais.

A legislação cultural envolve normas federais, estaduais e municipais, além de conselhos, cadastros e sistemas de financiamento.

Para uma OSC cultural atuar com **legitimidade**, *captar recursos e desenvolver projetos contínuos*, é essencial conhecer as principais leis que estruturam a política cultural no Brasil.

Este e-book reúne **as principais normas culturais**, explicadas de maneira simples, com foco em regularidade institucional, produção cultural, formação de público, preservação e acesso a recursos.





## CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 215 E 216

***Direito à cultura e proteção do patrimônio cultural.***

### **A Constituição estabelece que:**

- O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais;
- Incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais;
- Protegerá o patrimônio cultural material e imaterial.

### **Importância para as OSCs**

- Fundamenta toda a política cultural brasileira.
- Legitima OSCs como agentes de promoção cultural.
- Embasa a participação da sociedade civil em Conselhos e Fundos.



# LEI Nº 8.313/1991 – LEI ROUANET (LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA)

***O principal mecanismo de fomento cultural do Brasil.***

- A Lei Rouanet **permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do Imposto de Renda para financiar projetos culturais** aprovados pelo Ministério da Cultura.

**Abrange áreas como:**

- |                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 01 Música         | 06 Literatura,                            |
| 02 Teatro,        | 07 Museus,                                |
| 03 Dança,         | 08 Audiovisual<br>(em casos específicos), |
| 04 Artes visuais, | 09 Formação artística e<br>cultural,      |
| 05 Patrimônio,    | 10 Culturas populares e<br>tradicionais.  |

**Para OSCs**

**A OSC precisa estar regular, com:**

- Estatuto adequado,
- CNPJ ativo e atualizado,
- Certidões válidas,
- Contabilidade conforme ITG 2002.

**Por que é essencial**

É uma das principais portas de acesso a financiamento de médio e grande porte no Brasil.

# SISTEMA NACIONAL DE CULTURA – SNC (EMENDA CONSTITUCIONAL 71/2012)

***Estrutura de gestão compartilhada da política cultural.***

**O SNC é baseado nos princípios de:**

- Descentralização,
- Democracia,
- Integração entre União, estados, municípios e sociedade civil.

**Componentes:**

- Conselho de Cultura,
- Plano de Cultura,
- Sistema de Informações,
- Fundo de Cultura,
- Conferências de Cultura,
- Sistemas Setoriais.

## **Importância para OSCs**

**Uma OSC cultural forte participa do SNC e ajuda a construir políticas públicas.**



# PLANO NACIONAL DE CULTURA – LEI Nº 12.343/2010

**Define metas decenais para:**

- Formação artística,
- Diversidade cultural,
- Empreendedorismo cultural,
- Ampliação do acesso,
- Valorização de identidades.

## Importância para OSCs

**OSCs devem alinhar seus projetos às metas do Plano para:**

- Fortalecer justificativas,
- Melhorar captação,
- Demonstrar aderência às políticas públicas.

# LEI ALDIR BLANC (LAB) 2020 E LEI PAULO GUSTAVO (LPG) 2022

***Legislações emergenciais que transformaram o financiamento cultural.***

**Apesar de terem caráter emergencial, deixaram legados importantes:**

- Ampliaram cadastros culturais,
- Fortaleceram Conselhos Municipais de Cultura,
- Profissionalizaram OSCs e coletivos.

## Por que importa

Muitos municípios mantiveram mecanismos de repasse culturais após essas leis.

# CONSELHOS DE CULTURA E CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA

**Toda cidade possui (ou deveria possuir) um Conselho Municipal de Cultura, responsável por:**

- Fiscalizar políticas culturais,
- Acompanhar editais municipais,
- Aprovar planos culturais,
- Dialogar com OSCs e agentes culturais,
- Administrar fundos municipais.
- **OSCs devem:**
- Registrar-se nos cadastros culturais,
- Participar das conferências,
- Contribuir com audiências públicas.

## LEI Nº 9.610/1998 – DIREITOS AUTORAIS

*Regula direitos sobre obras culturais*

- É fundamental para OSCs que:

- 01 Produzem materiais,
- 02 Usam música, imagens e vídeos,
- 03 Criam cursos, livros ou audiovisuais,
- 04 Realizam eventos culturais.

### Importância

**Protege a OSC e evita penalidades por uso indevido.**

# LEI 11.904/2009 – ESTATUTO DE MUSEUS

**Para OSCs que atuam com:**

- Memória,
- Coleções,
- Acervo museológico,
- Patrimônio imaterial.

**Define regras de:**

- 01 **Preservação,**
- 02 **Acervo,**
- 03 **Segurança,**
- 04 **Gestão.**

# LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC

*Regulamentou repasses emergenciais para artistas, espaços culturais e OSCs.*

**Legado permanente!**

**Fortaleceu a necessidade de:**

- 01 **Cadastros culturais,**
- 02 **Mapeamento de equipamentos,**
- 03 **Planilhas de custos,**
- 04 **Documentação organizada.**



# LEI 14.399/2022 – POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC 2 (LAB 2)

*Criou repasses estruturantes para cultura aos municípios e estados.*

## Importância

*As OSCs podem participar de editais anuais e contínuos.*

## NORMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA CULTURA

Cada estado ou município possui:

- 01 Fundos de Cultura,
- 02 Sistemas Estaduais de Cultura,
- 03 Editais próprios,
- 04 Conselhos e câmaras setoriais.

### Para OSCs

- A regularidade local é determinante para acessar recursos públicos.





## **LGPD – LEI 13.709/2018**

**Projetos culturais envolvem:**

- 01** Gravação de imagens,
- 02** Entrevistas,
- 03** Coleta de informações pessoais.

**A OSC precisa possuir termos de consentimento e proteção de dados.**

## **ITG 2002 – CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR**

**• Obrigatória para:**

- 01** Prestação de contas em leis de incentivo,
- 02** Execução de projetos,
- 03** Relatórios técnicos,
- 03** Auditorias.

### **Importância**

**Grande parte dos projetos culturais é avaliada pela qualidade da gestão financeira.**

# O QUE TORNA UMA OSC LEGÍTIMA NA ÁREA DA CULTURA

*Uma entidade cultural é reconhecida quando:*

- ✓ Possui cadastro em sistemas culturais (municipal/estadual).
- ✓ Mantém estatuto alinhado à área artística.
- ✓ Organiza documentação e relatórios.
- ✓ Cumpre direitos autorais.
- ✓ Mantém contabilidade conforme ITG 2002.
- ✓ Participa dos Conselhos de Cultura.
- ✓ Executa projetos com finalidade pública e transparência.
- ✓ Tem histórico de atuação real e comprovada.

## PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS POR OSCS CULTURAIS

- 01 Estatuto desalinhado com a prática cultural.
- 02 Não registrar a OSC nos cadastros culturais.
- 03 Falta de documentação na execução de projetos.
- 04 Desorganização financeira.
- 05 Uso indevido de direitos autorais.
- 06 Não cumprir prazos de prestação de contas.
- 07 Não acompanhar normativas municipais.

# CONCLUSÃO

**A cultura é um direito social** e um campo estratégico para o *desenvolvimento nacional*.

**OSCs são protagonistas** nessa área e, quanto mais alinhadas à legislação, *maior seu impacto*.

***“Cultura se faz com arte, mas se sustenta com seriedade e regularidade.”***

## Como o Conta Comigo apoia OSCs da área da Cultura

### O Conta Comigo oferece:

- Modelos adequados a projetos culturais,
- Organização de documentos e relatórios,
- Suporte contábil mensal conforme exigências das leis de incentivo,
- Alertas de prazos de prestação de contas,
- Mentorias temáticas sobre captação e gestão cultural,
- Plantões online com especialistas,
- Biblioteca digital com materiais padronizados para utilizar em editais.

### Cadastre sua OSC:

- [www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo](http://www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo)

**Leila Novak - Empreendedora Social**  
**Consultora Presidente da Rede Papel Solidário**



**NO CONTA COMIGO  
VOCÊ ENCONTRA  
TODO O SUPORTE  
NECESSÁRIO PARA  
ABRIR E MANTER  
SUA OSC!**

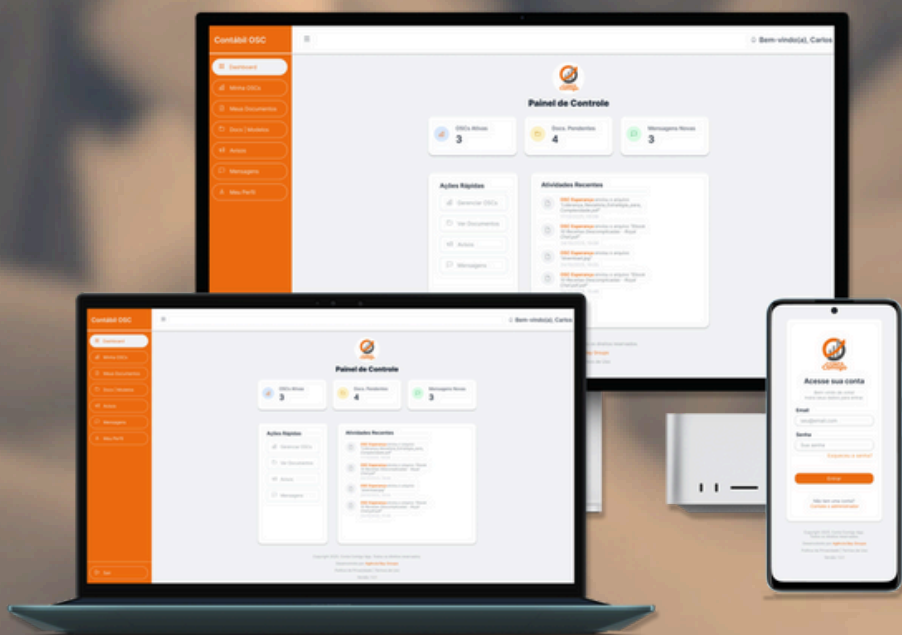
**ALÉM DE  
MODELOS  
PERSONALIZA  
DOS PARA  
FACILITAR  
TODO O  
PROCESSO**



**WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR**



**O APP CONTA COM UMA  
INTERFACE SIMPLES E FÁCIL  
DE USAR — TOTALMENTE  
ADAPTÁVEL PARA VOCÊ  
TRABALHAR DE ONDE QUISER!**



**[WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR](http://WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR)**



The image shows a woman with curly hair, wearing a white turtleneck and a brown vest, smiling and holding a smartphone. In the background, a laptop and a smartphone display the 'CONTA Comigo' website interface.

**Laptop Screen:**

- Header: OSC Esperança
- Left Sidebar: Dashboard, Meus Documentos, Seus Faltantes, Mensagem, Meu Perfil
- Main Content: Bem-vindo (a) ao Portal do cliente, OSC Esperança! Este é seu canal direto com a nossa equipe de contabilidade. Use o menu de lado para enviar documentos e trocar mensagens.
- Stats: Seus Faltantes (Planilha Formulário Base), 4; Mensagens Não Lidas, 3.
- Documents: Documentos Enviados (list of documents)

**Smartphone Screen:**

- Header: CONTA Comigo
- Section: Acesse sua conta
- Form: Email (contad@osc.org.br), Senha (123456789), Entrar
- Footer: Não tem uma conta? Crie aqui

[WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR](http://WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR)